

JUWITA BINTI ZAINAL ABIDIN

LWN.

MOHD BAKHTIAR BIN OMAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 7 Ogos 2020 bersamaan 17 Zulhijjah 1441H]

[Kes Permohonan No. : 10000-077-0040-2020]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfail dan Menyerahkan Rekod Rayuan – Seksyen 238 Akta Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Dato' Dr. Mohd Zaidi Bin Hj. Md. Zain @ Zakaria daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates.

Peguam Syarie Responden : Tn. Mohd Hafiz Bin Habil daripada Tetuan Mostadza Fadzil Hafiz & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfail dan menyerahkan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-017-0131-2019. Permohonan ini difailkan oleh Pihak Pemohon pada 3/6/2020 akibat kegagalan Pihak Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa

yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa memfail dan menyerahkan Rekod Rayuan kepada Pihak Responden.

[2] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaiannya kepada Pihak Responden, di mana Pihak Responden tidak memfailkan Afidavit Jawapan dan sebutan bertarikh pada 7/8/2020, Pihak Responden bersetuju dengan permohonan Pemohon. Tiada hujahan bertulis difailkan oleh kedua-dua pihak.

[3] Berdasarkan penelitian yang dibuat, kami dapati bahawa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon terhadap kegagalan memfail dan menyerahkan Rekod Rayuan ini adalah disebabkan wujud **Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)** yang berkuatkuasa ketika itu. Sepatutnya pemfailan Rekod Rayuan dan serahan Rekod rayuan hendaklah disempurnakan sebelum atau pada 24/3/2020.

[4] Memandangkan ketika tempoh tersebut telah wujud perintah PKP, maka tempoh masa pemfailan Rekod Rayuan tersebut hendaklah berakhir setelah Mahkamah dibuka kembali dengan pemakluman tentang tarikh akhir untuk urusan pemfailan Rekod Rayuan tersebut. Melalui pemerhatian, kami dapati telah ada pemakluman dibuat oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor tentang waktu operasi seluruh Mahkamah Syariah di Negeri Selangor mulai 13/5/2020 dan kategori kes-kes yang boleh difailkan melalui siaran di FB Live Jakess dan laman web Jakess.

[5] Walaubagaimanapun, kami dapati pemakluman tersebut tidak termasuk untuk urusan pemfailan apa-apa dokumen berkaitan dengan kes rayuan dinyatakan

secara khusus terutamanya bagi kes-kes rayuan yang melibatkan tempoh masa berakhir ketika PKP berkuatkuasa.

[6] Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa Pemohon tidak perlu memfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini dan sewajarnya Pemohon dibenarkan membuat pemfailan Rekod Rayuan tersebut serta membuat serahan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden.

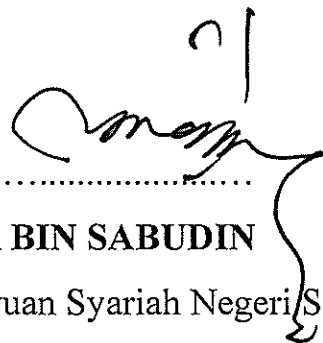
KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan Pemohon dan Pendirian Pihak Responden, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

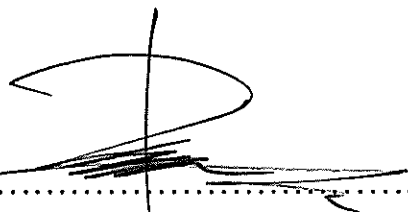
- [1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITOLAK** .
- [2] Pemohon hendaklah memfailkan Rekod Rayuan dan membuat serahan Rekod Rayuan kepada Responden dalam **tempoh 14 hari** mulai hari ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri/Selangor



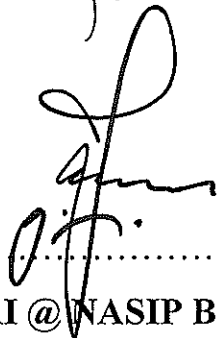
Dipersetujui oleh :-



.....

2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....

3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor